

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6396/2537

นาย วิเชียร เลาห เศรษฐี
นาย ธนาวุธ ภัทรพงศ์ภิญโญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา 167

เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชนะคดีและให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลยนั้น คำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอ เพราะเป็นเรื่องที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจกำหนดให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแก่ฝ่ายที่ชนะคดี ไม่ว่าคู่ความฝ่ายนั้นจะมีคำขอหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ซื้อและรับโอนการครอบครองที่ดินของนางสาวเพชรรัตน์ ส่วนทางด้านทิศเหนือ และได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินส่วนดังกล่าวแล้ว จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินเฉพาะส่วนทางทิศใต้ ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเฉพาะส่วนทางด้านทิศเหนือ คิดเป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน ให้โจทก์ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่มิมีคำพิพากษา หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ถ้าการแบ่งไม่อาจทำได้หรือจะเสียหายมากนัก ขอให้นำที่ดินแปลงดังกล่าวออกขายโดยประมูลราคากันระหว่างโจทก์จำเลยหรือขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันคนละครึ่ง

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้ซื้อที่ดินส่วนของนางสาวเพชรรัตน์ทางด้านทิศใต้
โจทก์ไม่เคยบอกกล่าวจำเลยให้แบ่งแยกที่ดินตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ขายที่ดินโดยประมูลราคากันระหว่างโจทก์
จำเลย หากตกลงกันไม่ได้ให้ขายทอดตลาดแล้วนำเงินสุทธิแบ่งแก่โจทก์จำเลยคนละ
ส่วนเท่ากัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินครึ่งหนึ่งเนื้อที่ 1 ไร่ 3
งาน ทางด้านทิศใต้ทั้งหมดให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษา
เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลย
โดยกำหนดค่าทนายความรวม 800 บาท

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควร
ที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้จำเลยชนะคดีและให้
โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความให้รวม
800 บาท เป็นการพิพากษาเกินคำขอ นั้น เป็นเรื่องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้ดุลพินิจ
กำหนดให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแก่ฝ่ายที่ชนะคดี ไม่ว่าคู่ความฝ่าย
นั้นจะมีคำขอหรือไม่ก็ตีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 และ
มาตรา 167 ศาลฎีกาไม่ควรแก้ไขฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ